P U T U S A N

Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DODI**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /29 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pancing I Pasar III Gg. Misdi Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Labuhan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023 ;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dodi**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dodi dengan pidana penjara selama: 7 (Tujuh) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 3,50 (Tiga Koma Lima Puluh) gram, 1 (satu) timbangan digital, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 1 (satu) sendok sabu, 1 (satu) dompet emas dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Dodi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 14.50 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2022 atau masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Pancing I Pasar III Gang Misdi Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanamanadapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 14.00 wib, Mangatur Sialagan SH, Ricky Swanda, SH Ellys Riki Jaya (Ketiganya Anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Pancing I Pasar III Gang Misdi Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara kemudian Mangatur Sialagan SH, Ricky Swanda, SH dan Ellys Riki Jaya melakukan penyelidikan di Jalan Pancing I Pasar III Gang Misdi Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara lalu Mangatur Sialagan SH, Ricky Swanda, SH dan Ellys Riki Jaya menghubungi Terdakwa Dodi dengan menyamar menjadi pembeli dengan memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) jie lalu Terdakwa Dodi mengatakan untuk menunggu karena sedang belanja lalu sekira pukul 14.50 wib, Mangatur Sialagan SH, Ricky Swanda, SH dan Ellys Riki Jaya bertemu dengan Terdakwa Dodi di Jalan Pancing I Pasar III Gang Misdi Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sumatera Utara kemudian saat Terdakwa Dodi mengeluarkan narkotika jenis sabu-sabu, timbangan dan sendok sabu-sabu dari kantong Terdakwa Dodi, lalu Mangatur Sialagan SH, Ricky Swanda, SH dan Ellys Riki Jaya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dodi kemudian Mangatur Sialagan SH, Ricky Swanda, SH dan Ellys Riki Jaya menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 3,50 (Tiga Koma Lima Puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) sendok sabu dari tangan Terdakwa Dodi sedangkan 7 (tujuh) plastik klip kosong, 1 (satu) dompet emas dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dari kantong celana Terdakwa Dodi sebelah kiri dan semuanya diakui milik Terdakwa Dodi yang diperoleh dengan cara membeli dari Erik pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 14.00 wib sebanyak 1 (satu) plastik sedang dengan harga sebesar Rp.2.000.000.- (Dua Juta Rupiah). Bahwa Terdakwa Dodi melakukan jual beli narkotika jenis sabu-sabu baru 1 (satu) bulan lamanya dengan tujuan dijual kembali untuk memperoleh keuntungan. Karena Terdakwa Dodi tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga Terdakwa Dodi beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut. Bahwa barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa Dodi berupa narkotika dengan jenis sabu-sabu kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 504/1.1.1/2023 tanggal 16 Januari 2023 dengan hasil penimbangan berupa 1 (Satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 3,50 (Tiga Koma Lima Puluh) gram kemudian barang bukti tersebut dilakukan pengujian Laboratoris sesuai Berita acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 271/NNF/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Dodi berupa 1 (Satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 3,50 (Tiga Koma Lima Puluh) gram milik Terdakwa atas nama Dodi bahwa hasil analisis tersebut adalah Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol,. S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 Ayat UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU KEDUA Bahwa ia Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dodi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 14.50 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2022 atau masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Pancing I Pasar III Gang Misdi Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 14.00 wib, Mangatur Sialagan SH, Ricky Swanda, SH dan Ellys Riki Jaya (Ketiganya Anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Pancing I Pasar III Gang Misdi Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara kemudian Mangatur Sialagan SH, Ricky Swanda, SH dan Ellys Riki Jaya melakukan penyelidikan di Jalan Pancing I Pasar III Gang Misdi Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara lalu Mangatur Sialagan SH, Ricky Swanda, SH dan Ellys Riki Jaya menghubungi Terdakwa Dodi dengan menyamar menjadi pembeli dengan memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) jie lalu Terdakwa Dodi mengatakan untuk menunggu karena sedang belanja lalu sekira pukul 14.50 wib, Mangatur Sialagan SH, Ricky Swanda, SH dan Ellys Riki Jaya bertemu dengan Terdakwa Dodi di Jalan Pancing I Pasar III Gang Misdi Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara kemudian saat Terdakwa Dodi mengeluarkan narkotika jenis sabu-sabu, timbangan dan sendok sabu-sabu dari kantong Terdakwa Dodi, lalu Mangatur Sialagan SH, Ricky Swanda, SH dan Ellys Riki Jaya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dodi kemudian Mangatur Sialagan SH, Ricky Swanda, SH dan Ellys Riki Jaya menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 3,50 (Tiga Koma Lima Puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) sendok sabu dari tangan Terdakwa Dodi sedangkan 7 (tujuh) plastik klip kosong, 1 (satu) dompet emas dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dari kantong celana Terdakwa Dodi sebelah kiri dan semuanya diakui milik Terdakwa Dodi yang diperoleh dengan cara membeli dari Erik pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 14.00 wib sebanyak 1 (satu) plastik sedang dengan harga sebesar Rp.2.000.000.- (Dua Juta Rupiah). Bahwa Terdakwa Dodi melakukan jual beli narkotika jenis sabu-sabu baru 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bulan lamanya dengan tujuan dijual kembali untuk memperoleh keuntungan. Karena Terdakwa Dodi tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga Terdakwa Dodi beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut. Bahwa barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa Dodi berupa narkotika dengan jenis sabu-sabu kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 504/1.1.1/2023 tanggal 16 Januari 2023 dengan hasil penimbangan berupa 1 (Satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 3,50 (Tiga Koma Lima Puluh) gram kemudian barang bukti tersebut dilakukan pengujian Laboratoris sesuai Berita acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 271/NNF/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Dodi berupa 1 (Satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 3,50 (Tiga Koma Lima Puluh) gram milik Terdakwa atas nama Dodi bahwa hasil analisis tersebut adalah Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol,. S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 112 Ayat UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mangatur E Siallagan ,S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 14.50 Wib di jalan Pancing I Pasar III Gang Misdi Kelurahan mabar Hilir Kecamatan Medan labuhan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara karena menjual Narkotika jenis shabu ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1(satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu , 1(satu) timbangan digital , 7 (tujuh) plastik klip kosong , 1(satu) sendok shabu , 1(satu) dompet emas dan 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Erik dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib sebanyak 1(satu) plastic sedang seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi bersama rekannya saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Pancing I pasar III gang Misdi kelurahan Mabar Hilir kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara sering terjadi Transaksi Narkotika ;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan dengan acara pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan di Jalan Pancing I Pasar III Gang Misdi Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan kemudian saksi-saksi menghubungi Terdakwa dengan menyamar sebagai pembeli dan memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) jie kemudian Terdakwa mengatakan untuk menunggu sebentar karena sedang belanja kemudian sekira pukul 14.50 wib saksi-saksi bertemu dengan Terdakwa disebuah rumah yang terletak di Jalan Pancing I Pasar III Gang Misdi Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan saat Terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu-sabu, timbangan dan sendok sabu-sabu dari kantong Terdakwa, kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengaku bernama Dodi selanjutnya dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 3,50 (Tiga Koma Lima Puluh) gram, 1 (satu) timbangan digital, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 1 (satu) sendok sabu, 1 (satu) dompet emas dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan mengakui semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika tersebut untuk dijual kembali ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual ,memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu dari Pemerintah ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Ricky Swanda,S.H ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 14.50 Wib di jalan Pancing I Pasar III Gang Misdi Kelurahan mabar Hilir Kecamatan Medan labuhan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara karena menjual Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1(satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu , 1(satu) timbangan digital , 7 (tujuh) plastik klip kosong , 1(satu) sendok shabu , 1(satu) dompet emas dan 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Erik dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib sebanyak 1(satu) plastic sedang seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi bersama rekannya saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Pancing I pasar III gang Misdi kelurahan Mabar Hilir kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara sering terjadi Transaksi Narkotika ;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan dengan cara pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan di Jalan Pancing I Pasar III Gang Misdi Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan kemudian saksi-saksi menghubungi Terdakwa dengan menyamar sebagai pembeli dan memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) jie kemudian Terdakwa mengatakan untuk menunggu sebentar karena sedang belanja kemudian sekira pukul 14.50 wib saksi-saksi bertemu dengan Terdakwa disebuah rumah yang terletak di Jalan Pancing I Pasar III Gang Misdi Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan saat Terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu-sabu, timbangan dan sendok sabu-sabu dari kantong Terdakwa, kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengaku bernama Dodi selanjutnya dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 3,50 (Tiga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Koma Lima Puluh) gram, 1 (satu) timbangan digital, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 1 (satu) sendok sabu, 1 (satu) dompet emas dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan mengakui semuanya milik Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika tersebut untuk dijual kembali ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual ,memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu dari Pemerintah ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 14.50 Wib di jalan pancing I Pasar III Gang Misdi kelurahan Mabar Hilir kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual Narkotika jenis shabu kepada para saksi yang merupan anggota Kepolisian ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1(satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu , 1(satu) timbangan digital , 7 (tujuh) plastik klip kosong , 1(satu) sendok shabu , 1(satu) dompet emas dan 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika dari saudara Erik dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib sebanyak 1(satu) plastic sedang seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 14.20 Wib saat Terdakwa sedang belanja Shabu dihubungi oleh pembeli dengan memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) jie kemudian Terdakwa mengatakan untuk menunggu sebentar karena Terdakwa sedang belanja Narkotika Jenis Shabu kemudian sekira pukul 14.50 Wib , Terdakwa sampai disebuah rumah di jalan Pancing I Pasar III Gang Misdi Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara kemudian Terdakwa bertemu dengan pembeli dirumah paman Terdakwa dan saat Terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu-sabu, timbangan dan sendok sabu-sabu dari kantong Terdakwa, kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap Terdakwa selanjutnya dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 3,50 (Tiga Koma Lima Puluh) gram, 1 (satu) timbangan digital, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 1 (satu) sendok sabu, 1 (satu) dompet emas dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan mengakui semuanya milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika jenis Shabu sejak tahun 2014 dan Terdakwa menjual Shabu sudah satu bulan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual Narkotika jenis shabu dari Pemerintah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 3,50 (Tiga Koma Lima Puluh) gram,
2. 1 (satu) timbangan digital,
3. 7 (tujuh) plastik klip kosong,
4. 1 (satu) sendok sabu,
5. 1 (satu) dompet emas
6. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Mangatur E Siallagan ,S.H dan saksi Ricky Swanda ,S.H yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan telah melakukan penangkapan terhada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 14.50 Wib di jalan Pancing I Pasar III Gang Misdi kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medean Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara karena menjual Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu , 1(satu) timbangan digital , 7 (tujuh) plastik klip kosong , 1(satu) sendok shabu , 1(satu) dompet emas dan 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Saudara Erik dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib sebanyak 1(satu) plastic sedang seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi Mangatur E Sillagan bersama rekannya saksi Ricky Swanda,S.H melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Pancing I pasar III gang Misdi kelurahan Mabar Hilir kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara sering terjadi Transaksi Narkotika ;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan di Jalan Pancing I Pasar III Gang Misdi Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan kemudian saksi-saksi menghubungi Terdakwa dengan menyamar sebagai pembeli dan memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) jie kemudian Terdakwa mengatakan untuk menunggu sebentar karena sedang belanja Narkotika jenis shabu-shabu kemudian sekira pukul 14.50 wib saksi-saksi bertemu dengan Terdakwa disebuah rumah di Jalan Pancing I Pasar III Gang Misdi Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan saat Terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu-sabu, timbangan dan sendok sabu-sabu dari kantong Terdakwa, kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengaku bernama Dodi selanjutnya dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 3,50 (Tiga Koma Lima Puluh) gram, 1 (satu) timbangan digital, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 1 (satu) sendok sabu, 1 (satu) dompet emas dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan mengakui semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika tersebut untuk dijual kembali ;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor 504/1.1.1/2023 tanggal 16 januari 2023 dari Perum penggadaian berat 1(satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jneis shabu berat bersih 3,50 gram (tiga koma lima puluh gram) dan dihubungkan dengan berita acara analisis Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 271/NNF/2023 bahwa 1(satu) bungkus plastic klipberisi kristal berwarna putih berat 3,5 (tiga koma lima) gram atas nama Terdakwa Dodi adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual ,memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu dari Pemerintah ;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa DODI mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (error in persona).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;.

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum”, yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum “Tanpa Hak” adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berlaku atau yang melawan hukum positif, bahwa pasal 7 UU No 35 tahun 2009 menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanaan Kesehatan atau Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan pasal 8 UU No 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan yang terdiri dari saksi mangatur E Siallgan,SH dan saksi Ricky Swanda ,S.H pada hari Sabtu tanggal 14 januari 2023 sekira pukul 14.30 Wib di jalan Pancing I Pasar III Gang Misdi Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara karena pada saat dilakukan penagkapan dari Terdakwa ditemukan 1(satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu yang beratnya 3.50 gram (Tiga koma lima puluh gram) , 1(satu) timbangan digital , 7 (tujuh) plastik klip kosong , 1(satu) sendok shabu , 1(satu) dompet emas dan 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan terhadap kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu yang beratnya 3,50 gram (tiga koma lima puluh) gram tersebut Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izinnya dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan , dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual,membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I .

Menimbang,bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka perbuatan terdakwa tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran , hilangnya rasa , mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar saksi Mangatur E Siallagan ,S.H dan saksi Ricky Swanda ,S.H yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Januari 2023 sekira pukul 14.50 Wib di jalan Pancing I Pasar III Gang Misdi kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara karena menjual Narkotika jenis Shabu dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu , 1(satu) timbangan digital , 7 (tujuh) plastik klip kosong , 1(satu) sendok shabu , 1(satu) dompet emas dan 1(satu) unit handphon merk Nokia warna hitam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Saudara Erik dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib sebanyak 1(satu) plastic sedang seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Para saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di jalan Pancing I pasar III gang Misdi kelurahan Mabar Hilir kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara sering terjadi Transaksi Narkotika kemudian saksi Mangatur E Sillagan,S.H bersama rekannya saksi Ricky Swanda,S.H melakukan penyelidikan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi Mangatur E Sillagan,S.H bersama rekannya saksi Ricky Swanda,S.H berangkat ke Jalan Pancing I Pasar III Gang Misdi Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan kemudian saksi-saksi menghubungi Terdakwa dengan menyamar sebagai pembeli dan memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) jie kemudian Terdakwa mengatakan agar menunggu sebentar karena sedang belanja Narkotika jenis Shabu-shabu kemudian sekira pukul 14.50 wib saksi-saksi bertemu dengan Terdakwa disebuah rumah di Jalan Pancing I Pasar III Gang Misdi Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan saat Terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu-sabu, timbangan dan sendok sabu-sabu dari kantong Terdakwa, kemudian saksi-saksi yang merupakan anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama Dodi selanjutnya dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 3,50 (Tiga Koma Lima Puluh) gram, 1 (satu) timbangan digital, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 1 (satu) sendok sabu, 1 (satu) dompet emas dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan mengakui semuanya milik Terdakwa dan berdasarkan pengakuan Terdakwa , tujuan Terdakwa memiliki narkotika sebanyak 3,50 gram (tiga koma lima puluh) gram untuk dijual kembali ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang,bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor 504/1.1.1/2023 tanggal 16 januari 2023 dari Perum penggadaian berat 1(satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jneis shabu berat bersih 3,50 gram (tiga koma lima puluh gram) dan dihubungkan dengan berita acara analisis Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 271/NNF/2023 bahwa 1(satu) bungkus plastic klipberisi kristal berwarna putih berat 3,5 (tiga koma lima) gram atas nama Terdakwa Dodi adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa terbukti perannya sebagai Penjual Narkotika jenis shabu-shabu , dengan demikian unsur menjual, Narkotika Golongan I" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang,bahwa dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pidananya bersifat kumulatif selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 3,50 (Tiga Koma Lima Puluh) gram, 1 (satu) timbangan digital, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 1 (satu) sendok sabu, 1 (satu) dompet emas dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah terutama dalam pemberantasan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa “ **DODI** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I , sebagaimana dalam dakwan Alternatif Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 3,50 (Tiga Koma Lima Puluh) gram, 1 (satu) timbangan digital, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 1 (satu) sendok sabu, 1 (satu) dompet emas dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.

  Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa , tanggal 30 Mei 2023 , oleh kami, Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fauzul Hamdi, S.H..M.H , Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Permana Putra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Trian Adhitya Izmail, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan Telekonference ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fauzul Hamdi, S.H..M.H Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H.

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)